

법제처 적극행정 및 자체규제심사위원회 규정 발령 보고

<2023. 2. 혁신행정감사담당관실>

「법제처 적극행정 및 자체규제심사위원회 규정」 개정 계획(2.1.)에 따른 입법 절차(규제 심사, 부패영향평가)가 완료됨에 따라 발령을 보고 드림

1 주요 내용

- (연임 제한) 적극행정위원회의 공정성과 객관성을 제고하기 위해 위촉위원의 연임을 2회로 제한
- (해촉 규정) 현행 규정은 해촉 조항이 있으나 「적극행정 운영규정」 제12조의3제4호 회피하지 않은 경우에 해촉할 수 있는 규정이 없어 회피 규정 개정 및 회피 시 해촉 규정 신설 필요

※ 임기 등은 이미 법제처 훈령에서 규정하고 있으므로 별도 개정 불필요

현행	개정안
제4조(위원의 임기) 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.	제4조(위원의 임기) 위촉위원의 임기는 2년으로 하되, <u>두 차례만</u> 연임할 수 있다.
제5조(위원의 해촉) (생략) <신설>	제5조(위원의 해촉) (현행과 같음) <u>6. 제7조제3항에 따라 회피하지 않은 경우</u>
제7조(제척) (생략) <신설> <신설>	제7조(<u>위원의 제척·기피·회피</u>) ① (현행 각 호 외의 부분과 같음) ② 해당 안건의 <u>당사자</u> 는 위원에게 공정한 심의·의결을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 위원회에 <u>기피 신청</u> 을 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정한다. 이 경우 기피 신청의 대상인 위원은 그 의결에 참여할 수 없다. ③ <u>위원</u> 은 상정된 안건과 <u>직접적인 이해관계</u> 가 있는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 <u>회피(回避)</u> 해야 한다.

2 향후 계획

- '23. 2. 9. : 발령안 보고 및 시행